

INVENTARIO REALISTA PARA ESCRITURA NOTARIAL

— Ekio BioTech S.L.

Documento técnico de apoyo a la operación notarial. Recoge los activos y pasivos efectivamente aportables por Francisco Javier Andrés Andrés (autónomo) a la sociedad Ekio BioTech S.L. de nueva constitución, con valoración defendible bajo PGC, LSC y régimen FEAC (LIS art. 87).

Sustituye al documento previo "Documento provisional de valoración de activos, pasivos, intangibles y estructura empresarial" (1.526.605 € brutos / 1.396.605 € netos), que se considera **no defendible** para escritura por activar fondo de comercio autogenerado, cartera de clientes autogenerada y valor de personas — todas partidas prohibidas por PGC NRV 5ª y 19ª.

Fecha: 2026-06-29 (actualización con datos aportados por Javier). **Validación obligatoria:** asesor fiscal habilitado + notario Alejandro Marcos Hidalgo antes de firma.

1. DATOS DE LA OPERACIÓN

Aportante	Francisco Javier Andrés Andrés (autónomo, persona física)
Sociedad receptora	Ekio BioTech S.L. (nueva constitución)
Holding por encima	Ekio Holdings S.L. (nueva constitución, paso 2 vía canje art. 80 LIS)
Régimen fiscal aplicable	Cap. VII Tít. VII LIS · FEAC · art. 87 LIS (aportación no dineraria especial)
IVA	No sujeción (art. 7.1º LIVA, unidad económica autónoma)
Capital social objetivo Ekio BioTech	10.000 € (mínimo SL + margen razonable)
Domicilio social	Barrio de Arriba, 39 · 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Administrador único	Francisco Javier Andrés Andrés
Notario	Alejandro Marcos Hidalgo · c/ Constitución, Valladolid
Sociedad preexistente	EKIO Bienestar S.L. → queda en hibernación (avalista Iberaval). Sin actividad, cuentas atrasadas al día. Liquidación diferida a cancelación/sustitución del aval
Sociedad fuera del perímetro	EkoWifi Conectados y Protegidos (marca OEPM M 4286006, clase 38, concedida 11/06/2025) se reserva fuera de Ekio BioTech para futura sociedad hermana bajo Ekio Holdings

2. ACTIVOS APORTADOS — VALORACIÓN PARA ESCRITURA

BLOQUE 1 · ACTIVOS TANGIBLES — 63.555 €

1.1. Stock de producto (52.275 €)

Valorado a **coste de fabricación/adquisición** confirmado por el aportante. **Línea Spiro INCLUIDA en el aporte** (decisión de Javier 2026-07-03, revirtiendo la exclusión inicial): se valora a coste con la cautela de que, si a fecha de otorgamiento el precio de liquidación resulta inferior al coste, se aplicará deterioro (VNR). Stock obsoleto al **50 % VNR** (acuerdo con aportante).

Deep 5	25	250 €	6.250 €	Coste fabricación
Bioregén 7	25	400 €	10.000 €	Coste fabricación
Biospectrum 10	10	1.000 €	10.000 €	Coste fabricación
Panel Core	60	60 €	3.600 €	Coste fabricación
Medidores baja intensidad	10	20 €	200 €	Coste
Equipos medición consultorías	1 lote	—	1.200 €	Coste
Medidores calidad aire	1 lote	—	550 €	Coste
Fundas/layers Spiro Card y Square X	1 lote	—	350 €	Coste residual
Cajas packaging	1 lote	—	575 €	Coste
Stock obsoleto medidores CEM (al 50 %)	1 lote	1.500 € original	750 €	Coste menos deterioro
Spiro Disc X	20	200 €	4.000 €	Coste adquisición
Spiro Card	30	50 €	1.500 €	Coste adquisición
Spiro Square	30	90 €	2.700 €	Coste adquisición
Spiro Square X	30	170 €	5.100 €	Coste adquisición
Spiro Ultra	8	500 €	4.000 €	Coste adquisición
Spiro Disc X (modelo adicional)	5	300 €	1.500 €	Coste adquisición
SUBTOTAL STOCK			52.275 €	

Documentación requerida para notario: facturas de compra/fabricación del stock activable (Bloque B5: faltan algunas). Lo que no tenga factura se documenta con inventario fotográfico + albarán + declaración responsable del aportante.

Cautela sobre la línea Spiro (18.800 € a coste): al estar la línea en fase de liquidación comercial, el asesor fiscal debe verificar a fecha de otorgamiento que el precio de venta neto no ha caído por debajo del coste; si ha caído, se dota deterioro por la diferencia (criterio VNR, PGC NRV 10ª). El contrato de distribución con Noxtak sigue vigente y se cede a la sociedad, lo que da coherencia comercial a la inclusión del stock.

1.2. Mobiliario y equipos de oficina (7.180 €)

Valorado a valor neto contable razonable (datos del aportante). Se aceptan tal cual.

Mesas de trabajo de oficina	3	1.100 €
Sillas de trabajo de oficina	3	870 €

Documento para escritura: título de concesión OEPM del MU U202532624 + factura La Fábrica de Inventos (1.750 €) + manifestación de titularidad libre de cargas.

BLOQUE 3 · SOFTWARE PROPIO — 500 €

Software desarrollado internamente por **Cristian de Moya Llanos** (empleado de Javier autónomo desde enero 2026) y por Javier. Sin facturas externas.

Confirmado por Javier (2026-06-29): Cristian ha dedicado en total **4 horas** al software interno → coste laboral imputable ≈ **350 €**. Añadido margen mínimo por licencias/hosting → **500 €** total activable.

EKIO Coach + EKIO APP conjuntamente	Cristian de Moya (4 h) + Javier	Javier autónomo ✓ (LPI 97.4 cubre empleado; addendum contractual pendiente para blindaje)	500 €	Coste laboral imputable Cristian (350 €) + otros costes menores documentables (150 €)
App control paneles con IA	Desarrollo conjunto con AIR Institute (cotitular según contrato existente)	Cotitularidad → NO aportable en exclusiva. Revisar contrato.	0 €	En desarrollo, cotitularidad
SUBTOTAL SOFTWARE			500 €	

Aviso importante: el coste laboral imputado ($4 \text{ h} \times \sim 87 \text{ €/h bruto} = 350 \text{ €}$) es muy bajo porque el software está en estado incipiente. Esto es coherente con no inflar el balance, pero significa que **EKIO Coach y EKIO APP tienen hoy poco valor contable como activo intangible**. Su valor estratégico (facilita gestión y experiencia cliente) va al dataroom.

Acciones pendientes:

- **Addendum cláusula cesión IP al contrato de Cristian** (pendiente, ver `04_addendums_pendientes.md`).
- **Revisar contrato AIR Institute** para determinar régimen de la app con IA antes de cualquier decisión sobre su titularidad.

Repositorios Git existen y titularidad es de Javier (D5).

BLOQUE 4 · SIGNOS DISTINTIVOS OEPM — 1.500 € (documentados 2026-07-03)

Datos registrales extraídos de la documentación OEPM/Marplan aportada por Javier. Valor activable = **coste de registro + honorarios de agente** (criterio prudente PGC). Agente: Marplan Abogados (Granada).

EKIO ELECTROSMOG	N 0467723	9	Nombre comercial CONCEDIDO (comunicación Marplan 25/02/2025)	~750 €	△ Es NOMBRE COMERCIAL, no marca. Transmisible igualmente. Verificar si el Título de Propiedad fue expedido/ recogido (Marplan lo ofrecía por 120 € en feb 2025)
-----------------------------	------------------	---	---	--------	--

EKIO LIGHT	M 4357232	11	SOLICITUD DE MARCA EN TRÁMITE — publicada BOPI 24/03/2026, plazo oposiciones venció ~24/05/2026, resolución pendiente	~750 €	⚠ NO concedida aún. La solicitud es transmisible (art. 46 Ley 17/2001 de Marcas): en la escritura se aporta como "derechos derivados de la solicitud de marca en tramitación". Verificar en sede OEPM si ya se resolvió
EkoWifi Conectados y Protegidos (figurativa)	M 4286006	38	Marca CONCEDIDA 11/06/2025 (solicitud 07/10/2024, española por transformación)	EXCLUIDA del aporte → futura sociedad hermana	Título de registro en poder de Javier ✓
EKIO (denominativa, sin sufijo)	—	—	Sin evidencia de registro	—	Verificar en OEPM; si no está registrada, valorar registro (~150 €/clase)
SUBTOTAL SIGNOS DISTINTIVOS aportados a Ekio BioTech				1.500 €	Refinar con facturas Marplan

Acciones pendientes:

- **Consultar en sede electrónica OEPM el estado actual de M 4357232 (EKIO LIGHT):** si ya está concedida, la escritura la describe como marca concedida; si sigue en trámite, como solicitud transmisible.
- **Confirmar Título de Propiedad del nombre comercial N 0467723 (EKIO ELECTROSMOG):** si no se recogió, solicitarlo a OEPM directamente (la expedición del título puede pedirse sin intermediario).
- Localizar **facturas de Marplan** (solicitudes + honorarios) para fijar el coste activable exacto.

BLOQUE 5 · DOMINIOS Y ECOMMERCE — 4.500 €

Confirmado por Javier (2026-06-29): hay facturas que justifican la creación de la tienda Shopify + todos los pagos a la propia plataforma Shopify → **~4.500 €** activables como coste histórico documentado. Añadido dominios por su renovación acumulada.

Desarrollo del tema Shopify Dawn personalizado + pagos plataforma Shopify	Hay facturas (F1 + confirmación 2026-06-29)	4.000 €	Coste facturado documentado
Dominios web (electrosmogespaña.com + variantes)	Javier persona física (F2)	500 €	Coste registro + renovaciones acumuladas
SUBTOTAL DOMINIO + ECOMMERCE		4.500 €	

Pendiente para el asesor fiscal: dependiendo del tratamiento contable histórico, parte de los pagos recurrentes a Shopify pueden considerarse gasto y no activo. El asesor confirmará qué porcentaje se activa (típicamente sólo el desarrollo/adaptación inicial del tema, no la cuota mensual). Cifra conservadora

BLOQUES 6-9 + 11 · RRSS, BBDD, CONTRATOS, EQUIPO, KNOW-HOW — 0 € EN BALANCE

Decisión técnica fundamental: estos cinco bloques NO se activan en balance (PGC los prohíbe expresamente — fondo de comercio autogenerado, cartera de clientes autogenerada, intangibles no separables, valor de personas). **Pero NO se pierden:** se transmiten dentro de la unidad económica autónoma como fondo de comercio implícito, y se documentan en el dataroom para la ronda.

Cláusula de inclusión descriptiva para la escritura (consulta de la Notaría, 2026-07-13): el notario ha planteado que, al aportarse "la totalidad del negocio", las bases de datos deben quedar incluidas en la transmisión. Es correcto **describirlas como transmitidas**, pero NO asignarles valor individualizado (mismo fundamento PGC NRV 5ª/19ª + valor fiscal cero bajo FEAC art. 78 LIS + responsabilidad solidaria arts. 73-77 LSC por una cifra indefendible). Texto propuesto para incorporar al apartado I de la escritura (Bienes Aportados) o al inventario anexo:

"Se incluyen igualmente en la presente transmisión, sin valoración contable individualizada por constituir fondo de comercio inherente a la unidad económica que se transmite en su conjunto (arts. 87 LIS y Normas de Registro y Valoración 5ª y 19ª del Plan General de Contabilidad), las bases de datos de clientes y contactos, las cuentas y perfiles en redes sociales y plataformas digitales, los contratos comerciales vigentes y el know-how del negocio."

Esta redacción dice "va todo incluido, no se olvida nada" sin inflar el patrimonio aportado (55.076 €) ni generar un desajuste contable-fiscal. Ver correo a Héctor (04_email_respuesta_hector.md) para el texto ya integrado en la comunicación con la Notaría.

Efecto colateral a resolver cuanto antes: al quedar las bases de datos mencionadas expresamente como transmitidas, se refuerza la obligación de cesión RGPD (comunicación a los 12.400 contactos del cambio de responsable del tratamiento + renegociación de encargados de tratamiento con Klaviyo, Shopify y ManyChat), idealmente resuelta antes de la firma.

6 · RRSS y cuentas publicitarias (IG 40k seguidores, TikTok, YouTube, Google Ads, Meta Ads, Klaviyo, ManyChat, Sharpei, etc.)	Cuentas en plataformas = contratos de licencia revocables. No son activos transmisibles separadamente	Cambio de titular en cada plataforma (Meta Business, Google Ads, Klaviyo, etc.) al NIF de Ekio BioTech S.L. una vez constituida. Pasos operativos, no aportación
7 · BBDD y cartera clientes (12.400 contactos + 7.600 clientes + 3.800 WhatsApp + 2.500 encuestas)	PGC NRV 5ª: cartera de clientes autogenerada NO activable como activo aislado	Cesión RGPD documentada: actualizar política de privacidad + comunicar cambio responsable tratamiento + renegociar acuerdos encargado tratamiento con Klaviyo/Shopify/ManyChat/Meta a nombre de Ekio BioTech S.L.
8 · Contratos comerciales (Noxtak distribución Spiro España, AzurTherapy + 2 fabricantes China, Shopify Payments, GLS, CaixaBank)	Contratos = relaciones contractuales. Su transmisión depende del consentimiento del otro contratante	Notificación + novación / subrogación contrato a contrato. Noxtak es la pieza crítica: requerir aprobación expresa para mantener la exclusividad de distribución

9 · Equipo humano (Cristian indefinido + Javier Escobar Coca, Jesús Bedmar, Susan Mendoza, Isabela García freelances + Óscar de Castro asesor)	NO se valoran personas. Empleados pasan por sucesión empresa art. 44 ET sin valoración	Cristian: subrogación automática con todas las condiciones (antigüedad enero 2026, convenio aplicable a confirmar). Freelances: continúan facturando a Ekio BioTech. Conviene firmar contratos mercantiles escritos con los freelances antes de la ronda (DD inversora)
11 · Know-how, marca personal, autoridad sectorial (600.000 € en el doc original)	Fondo de comercio autogenerado. PGC NRV 19ª: prohibido activar. Solo activable si surge en combinación de negocios	Aflora dentro de la unidad económica autónoma. Se documenta en el dataroom (trayectoria 2011, facturación histórica 1,8 M€ en 3 años, posicionamiento sectorial, metodología propia). Su valor se reconoce en la prima de emisión de la ronda, no en el capital social

Erick (citado anteriormente como especialista Klaviyo) YA NO ESTÁ en el equipo (G3). Memoria del proyecto actualizada en consecuencia. Isabela García asume esa función.

Las 3 colaboradoras con phantom equity cerrado (Marta Andrés, José Luis Herreros, Mª Rosario Curvelo) **NO son empleadas ni freelances actuales** — son F&F sin vinculación operativa hoy. Plan: firmar **acuerdo de colaboración externa / advisory board** con cada una (vinculación mínima documentada) para que el phantom equity tribute como rendimiento del trabajo / asimilado y **NO** como donación encubierta sujeta a ISD. Ver 04_addendums_pendientes.md.

3. RESUMEN ACTIVOS APORTADOS

1 · Tangibles	63.555 €	Stock CON Spiro (18.800 € a coste, cautela VNR), obsoleto al 50 %, reforma sólo activable, mobiliario completo
2 · IP	1.750 €	Sólo MU U202532624 a coste. PCT no aportable hoy
3 · Software	500 €	Coste laboral Cristian (4 h = 350 €) + otros costes menores (Javier confirmó cifra 2026-06-29)
4 · Signos distintivos	1.500 €	Nombre comercial N 0467723 (EKIO ELECTROSMOG, concedido) + solicitud marca M 4357232 (EKIO LIGHT, en trámite). EkoWifi M 4286006 excluida
5 · Dominio/ ecommerce	4.500 €	Facturas de tema Shopify + pagos plataforma + dominios (Javier confirmó cifra 2026-06-29)
6 · RRSS	0 € en balance	Traspaso operativo. Valor en dataroom
7 · BBDD	0 € en balance	Traspaso operativo + cesión RGPD. Valor 200-300 k€ en dataroom (ver 02_dataroom_narrativa_inversor.md)
8 · Contratos	0 € en balance	Novación / subrogación contrato a contrato
9 · Equipo	0 € en balance	Sucesión empresa art. 44 ET (Cristian) + continuación freelances
11 · Know-how	0 € en balance	Aflora en fondo comercio implícito UEA

Balance aportado resultante (Escenario A) — actualizado 2026-07-03

Activos aportados	~71.805 €
Pasivos que se traspasan	16.729 €
Patrimonio neto aportado (positivo)	~+55.076 € ✓
Capital social Ekio BioTech	10.000 €
Diferencia aportada como prima de asunción	~45.076 €

Esto deja un balance limpio: capital social bajo, prima de emisión inicial documentable, sin patrimonio neto negativo. Compatible con FEAC.

5. NARRATIVA PARA EL DATAROOM (NO va en escritura)

La cifra de ~56.505 € de activos es la valoración prudente para escritura. El valor que verá el inversor es muchísimo más alto y vive en el dataroom, donde se documenta:

Facturación histórica autónomo	~1,8 M€ acumulados en 3 años (~600 k€/año estable, según I1)
Margen bruto medio paneles propios	50 % (según I2)
Cartera clientes recurrentes	7.600 clientes con historial transaccional
Lista marketing	12.400 contactos email + 3.800 WhatsApp + 2.500 encuestas cualificadas
Comunidad Instagram	~40.000 seguidores + 800 publicaciones (autoridad sectorial)
IP estrella	Modelo de utilidad U202532624 concedido + PCT en preparación (157 países) + SRBA en desarrollo
Posicionamiento	Marca referente en España en contaminación electromagnética y fotobiomodulación
Contrato distribución exclusiva	Noxtak / Spiro España (8 años de relación, base recurrente de ingresos)
Desarrollo IA con AIR Institute	Partner tecnológico reconocido para personalización de paneles
Equipo operativo	1 empleado fijo + 4-5 freelances especializados + asesor fiscal
Trayectoria fundador	15 años (desde 2011) construyendo metodología propia

Esta narrativa, con métricas reales, soporta una valoración pre-money inversor de 800 k€ – 1,5 M€ según múltiplos del sector (1,3-2,5x ingresos recurrentes para SaaS+ecommerce de bienestar especializado con IP defensible). Esa valoración se refleja en la prima de emisión de la ronda, NO en el capital social ni en activos hinchados en balance.

6. ACCIONES PENDIENTES ANTES DE LA ESCRITURA

Documentación a recopilar (prioridad alta)

- [] **Nº expediente OEPM** + clases Niza de las 3 marcas registradas (K1).
- [] Confirmar si **marca EKIO denominativa pura** (sin sufijo) está registrada. Si no, registrar YA.
- [] **Factura del desarrollador del tema Shopify** (F1) — para activar coste exacto Bloque 5.
- [] **Inventario fotográfico** de stock + mobiliario para los ítems sin factura (B5).
- [] **Cómputo horas de Cristian de Moya** dedicadas a EKIO Coach + EKIO APP desde enero 2026 → coste laboral imputable Bloque 3.
- [] **Revisar contrato AIR Institute** para determinar régimen titularidad app IA.
- [] **Certificados al corriente AEAT y Seguridad Social** del autónomo (art. 42.1.c LGT).
- [] **Capital pendiente actualizado** Iberaval (confirmar 80 k€) + condiciones aval.
- [] **Importe exacto pendiente devolución subvención CyL** + intereses demora.

Operaciones bancarias y contractuales (en paralelo)

- [] **Negociar con CaixaBank novación deudor** ICO + línea de crédito (Javier → Ekio BioTech).
- [] **Negociar con CaixaBank/Iberaval sustitución avalista** del préstamo 80 k€ (EKIO Bienestar → Ekio BioTech / Ekio Holdings). Plazo realista: 2-4 meses.
- [] **Notificación a Noxtak** del cambio: solicitar consentimiento expreso para subrogación del contrato de distribución a Ekio BioTech S.L.
- [] **Notificación a AzurTherapy + 2 fabricantes China**: idem.
- [] **Cambio de titular** Shopify Payments, GLS, cuenta bancaria operativa (al CIF de Ekio BioTech una vez constituida).

Addendums y contratos a firmar (ver `04_addendums_pendientes.md`)

- [] **Addendum cláusula cesión IP** al contrato laboral de Cristian de Moya.
- [] **Contrato de colaboración externa / advisory board** con Marta Andrés, José Luis Herreros y M^a Rosario Curvelo (vinculación contractual mínima que sostiene el phantom equity como rendimiento del trabajo, NO como donación encubierta).
- [] **Contratos mercantiles escritos** con los 4 freelances (Javier Escobar Coca, Jesús Bedmar, Susan Mendoza, Isabela García) antes de ronda inversora.

Decisiones jurídico-fiscales (con asesor)

- [] **Identificar y contratar despacho fiscal-mercantil** con experiencia FEAC + Empresa Emergente + Patent Box (criterios en respuesta K5).
- [] **Memoria de motivo económico válido** art. 89.2 LIS (entrada inversores + aislamiento riesgos + grupo multilínea).
- [] **Verificar plazo y forma vigente comunicación AEAT** del régimen FEAC.
- [] **Blindaje del domicilio social en Cubo de Benavente**: signos reales de gestión efectiva (oficina/sala alquilada, gasto recurrente local, actas de junta celebradas en Cubo) para evitar recalificación AEAT del domicilio fiscal a Valladolid.

PCT — Resultado reunión Patricia García (confirmado 2026-06-29)

- ✓ **Opción B acordada**: filing PCT se **RETRASA** hasta que Ekio BioTech S.L. esté constituida e inscrita.
- **Consecuencia crítica en el calendario**: la constitución de Ekio BioTech tiene que estar cerrada e inscrita

con NIF definitivo **antes del filing PCT**. La fecha tope absoluta para no perder prioridad del MU U202532624 (fecha 24/12/2025) es **24/12/2026**.

- Pendiente: confirmar con Patricia la **fecha exacta de filing PCT** acordada, para fijar deadline duro de constitución.
- **Ventaja de opción B:** el PCT sale directamente a nombre de Ekio BioTech S.L. → **NO hay cesión posterior en fases nacionales** (ahorro estimado 5-15 k€ + evitar bandera roja en DD inversora).

7. CUADRO COMPARATIVO — DOC ORIGINAL vs ESTE INVENTARIO

Total activos brutos	1.526.605 €	~71.805 €
Total pasivos	130.000 €	103.729 € real (16.729 € traspasados)
Valor neto patrimonial	1.396.605 €	+55.076 € (patrimonio neto positivo aportado a Ekio BioTech)
Riesgo responsabilidad solidaria fundadores (arts. 73-77 LSC)	MUY ALTO (sobrevaloración masiva)	Bajo (valoración prudente y documentada)
Riesgo comprobación valores AEAT	MUY ALTO	Bajo
Riesgo bandera roja en DD inversora	Crítico (balance hinchado)	Mínimo (balance limpio + dataroom potente)

El valor empresarial que el doc. original intenta meter en balance (1,4 M€) **NO se pierde**: se mueve al dataroom como narrativa de valoración pre-money inversor. **Esa es la forma profesional de hacerlo**: balance conservador, valoración inversora en la negociación de la ronda, prima de emisión gorda que captura el valor real.

ADVERTENCIA OBLIGATORIA

Este documento es **apoyo técnico** para preparar la operación. Antes de firmar escritura, contrato de cesión IP, contrato laboral o pacto de socios derivado: **validación obligatoria por asesor fiscal habilitado (con experiencia FEAC + Empresa Emergente + Patent Box) + notario Alejandro Marcos Hidalgo**. Las cifras de este inventario son **provisionales** y se refinan en función de la documentación recuperada (facturas, horas imputadas, nº expedientes OEPM, etc.) y de la validación profesional.